



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/166/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובע:

ברקוביץ עופר
באמצעות ב"כ עו"ד בן-ארי עופר
השילוח 10, חיפה

נגד

הנתבעים:

1. חבר מני מנשה
 2. חבר אסיה
- באמצעות ב"כ עו"ד מנור עזר בתאל

פסק דין

תביעה למתן צו עשה שהגיש התובע, בעל דירה בבית משותף, לסילוק ידם של הנתבעים מן הרכוש המשותף, ולהשבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

רקע כללי וההליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות שבבית משותף הידוע כגוש 11577 חלקה 131 הנמצא ברחוב אהרון 28 קריית מוצקין (להלן – **הבית המשותף**). התובע הוא הבעלים של תת חלקה 3 והנתבעים הם בעלי הזכויות בתת חלקה 1.
2. במקור הוגשה התביעה על ידי בעל דירה נוסף; ולאחר ישיבת קדם משפט ראשונה, ניתן לבקשתו פסק דין המורה על מחיקתו מכתב התביעה.
3. בכתב התביעה נטען לפעולות ולשימושים שעשו הנתבעים ברכוש המשותף במהלך ביצוע עבודות שיפוץ נרחבות בדירתם ובחזית הבית המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בישיבת קדם משפט שהתקיימה בתאריך 20.07.2021, במהלכה נשמעו באריכות טיעוני הצדדים, ניתנה להם שהות להיפגש בניסיון להגיע להבנות, ומלא הושגה מטרה זו, נקבע התיק לישיבת קדם משפט נוספת שהתקיימה בתאריך 04.01.2022 (החל מדיון זה, היה התובע מיוצג על ידי עו"ד בן-ארי).

5. בדיון צומצמה יריעת המחלוקת והוסכם שיינתן פסק דין ביחס להסכמות הבאות:

1. יינתן צו האוסר על אחסנת חפצים במקלט באופן שיש בו כדי לחסום את הגישה למקלט ולמנוע שימוש במקלט על פי ייעודו.
2. שטח הגינה הקדמית שנמצא בשימושם של הנתבעים לא ישמש כמקום לאחסון חומרי בניה.
3. יינתן בפסק הדין ביטוי לכך ששטח הגינה הקדמית שבו עושים הנתבעים שימוש אינו מקנה להם זכויות קנייניות אלא נותר בגדר רכוש משותף. ככל שידרוש התובע גישה לחצר הקדמית במטרה להגיע למתקנים שבבעלותו הנמצאים בשטח הגינה הקדמית יוכל לעשות כן בתיאום מראש עם הנתבעים.
4. הסעד בעניין תיבת הדואר והאינטרקום יימחק.
5. יינתן צו האוסר על הנתבעים להעמיד רכב באופן החורג מהסכם הדיירים מיום 28.12.17.
6. יינתן צו על פיו ינמיכו הנתבעים את הגגון שנמצא מעל הוויטרינה שפונה לרחוב המרכזי וזאת באופן שלא יחרוג מגובה התקרה.
7. לגבי המנוע, חיפוי האריחים וצינור המים תינתן החלטה על סמך טיעוני הצדדים.

6. בהמשך בהתאם להסכמת הצדדים הגישו הצדדים טיעוניהם בכתב בעניינים שנותרו להכרעה וכן טענו בעניין הוצאות ההליך.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם בכתב

טענות התובע

7. **בעניין העתקת מנוע תריס הגלילה בחניית הנתבעים** שהותקן על קיר הבית המשותף, ביקש התובע לחייב את הנתבעים בהעתקת מנוע התריס לחלק הפנימי של החניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. לטענת התובע במסגרת הבקשה להיתר בנייה, שלגביו ניתנה הסכמת דיירי הבית, תוכנן תריס שגובהו 3 מטרים ללא מנוע חיצוני, בפועל הותקן מעל התריס המנוע החשמלי שמפעילו, כך שגובה התריס חורג ב-40 ס"מ מהמודגם בתכנית.

9. גם אם נכונה טענת הנתבעים, שקיבלו אישור מטעם הוועדה המקומית לתריס שנבנה, אין לכך רלבנטיות, בהעדר הסכמה של בעלי הדירות. בפרט נדרשת הסכמת התובע, שכן המנוע מותקן על קיר הבית המשותף בחלק המצוי בחזקה ייחודית של דירת התובע.

10. כשם שהסכימו הנתבעים על הנמכת הגגון מותקן בחזית הקדמית של דירתם, כך שגובהו לא יעלה על שני מטרים (ראו סעיף 5 לעיל), נדרשים הנתבעים להסיר את מנוע תריס הגלילה, שהוצב בסטייה של 40 ס"מ מהקבוע בהיתר, ולהעתיקו לתוך חניית הנתבעים.

11. בעניין חיפוי הקיר החיצוני שבמבואה לדירת הנתבעים באריחי קרמיקה, בהעדר הסכמה של רוב בעלי הדירות, יש לחייב את הנתבעים בהסרתם, תוך השבת מצב הקירות לקדמותו.

12. בעניין צינור המים המשותף, שעה שהנתבעים החליטו על דעת עצמם, ללא הסכמת יתר הדיירים, לרצף את החצר המשותפת ולהעתיק את צינור המים המשותף אל מחוץ לשטח החלקה, כל עבודה שתבצע העירייה בשטח זה עלולה לגרום נזק לצינור. מאז שהצינור הועתק לשטח הציבורי, נגרמו שתי תקלות שדרשו תיקון, ועל כן סביר שתקלות מסוג זה יקרו גם בעתיד. בנסיבות אלה, מבוקש להורות שכל תקלה שמקורה בשינוי תוואי הצנרת, תתוקן על ידי הנתבעים במימונם; לחלופין יש לחייב את הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו.

13. התביעה הוגשה בדין בעקבות שימוש שלא כדין של הנתבעים והשתלטותם על הרכוש המשותף, זאת ניתן ללמוד מרשימת ההסכמות שגובשה על ידי הצדדים בדיון שהתקיים בתאריך 04.01.2022 הכוללת שורה של פעולות שעל הנתבעים לבצע לצורך השבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו או לשם צמצום הפגיעה שנגרמה על ידם. לתמיכה בהוצאותיו בהליך צירף התובע קבלה ע"ס 21,060 ₪ בגין תשלום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שכ"ט עו"ד. לדברי התובע השקיע שעות רבות בעריכת כתב התביעה, בשלב מסוים לנוכח התנהלותם של הנתבעים, נאלץ לשכור שירותיו של עו"ד.

טענות הנתבעים

14. בעניין **תריס הגלילה** טענו הנתבעים שמדובר בסטייה קלה ולא משמעותית. לדברי הנתבעים, פנו לוועדה לתכנון ובנייה לבירור העניין ונמסר להם שמדובר בזוטי דברים, שאין דרך אחרת למקם את מנוע תריס הגלילה; וממילא העתקתו לא תועיל למי מהדיירים, לרבות לתובע.

15. בהתאם לאישור האדריכל מטעם הנתבעים, מר פלג גרינברג, אין דרך למקם את מנוע התריס אלא במיקומו הנוכחי, והעתקת התריס 30 ס"מ מטה או מעלה לא תשנה מבחינת רעש המנוע.

16. **חיפוי קיר הכניסה** נעשה לאחר קבלת הסכמות בעלי הדירות; בעקבות ההליך פנו הנתבעים לבעלי הדירות לצורך קבלת הסכמותיהם בכתב, ואלו צורפו כנספח לסיכומיהם.

17. שינויים בקירות הבית המשותף בוצעו גם על ידי בעלי דירות אחרים, כך למשל בעלי דירה מס' 5 (נספח י"א לכתב ההגנה), שלתובע קשרים טובים עמם, ולכן לא הוגשה נגדם תביעה. גם התובע בעצמו ביצע שינוי בחזית הבית המשותף, עת סגר חלון בדירתו ללא קבלת הסכמות יתר בעלי הדירות (נספח י"ב לכתב ההגנה).

18. **צינור המים המשותף** הועתק על ידי הנתבעים לאחר שהתגלתה תקלה בצינור הנובעת מבלאי סביר. למרות שמדובר ברכוש משותף, שהאחריות לתיקונו חלה על כל בעלי הדירות בבית המשותף, תיקנו הנתבעים את הצינור על-חשבונם. התיקון נעשה באופן מקצועי ומזה כשנתיים לא הופיעה כל תקלה בצינור. התובע ושאר הדיירים נהנו מן התיקון שבוצע על חשבון הנתבעים ויש לדחות את בקשת התובע לחיובם בתיקון תקלות עתידיות בצינור המים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. בעניין הוצאות ההליך טענו הנתבעים שיש לחייב את התובע בהוצאותיהם בשים לב לכך שלהגשת התביעה לא קדמה פנייה מצד התובע. כן ציינו הנתבעים את חוסר תום לבו של התובע, הבא לידי ביטוי בהגשת תביעה בטענה לשימוש פסול ברכוש המשותף שעה שהוא עצמו סגר חלון בדירתו, ללא היתר וללא הסכמת השכנים, וכן לנוכח הימנעותו מהגשת תביעה נגד בעלי דירות אחרים שעושים שימוש לא סביר ברכוש המשותף. לטענת הנתבעים יש לתת את הדעת לכך שהובאו על ידי התובע עובדות ונתונים שאין בהם אמת (טענה להעדר היתר בנייה וצירוף תמונות לא רלבנטיות). נטען שהתובע שתק לכל אורך תקופת ביצוע השיפוצים בדירת הנתבעים ולא השמיע כל טרענה באזניהם, ועקב ויכוח שנתגלע בינו לבין הנתבעים בעניין החניה, הוגשה תביעה זו. בנסיבות אלו, מבקשים הנתבעים לחייב את התובע בהוצאות ההליך בסך 14,040 ₪.

דיון והכרעה

20. ייאמר שלאחר בחינת טיעוני הצדדים מצאתי שיש לדחות את התביעה בעניין תריס הגלילה, חיפוי הקירות החיצוניים והשינוי בקו המים.

21. בהעדר תקנון מוסכם לבית המשותף, רלבנטית לענייננו הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן – **התקנון המצוי**) הקובעת כדלקמן:

- (א) **בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.**
- (ב) **בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.**
- (ג) **כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי, לצורך ביצוע שינוי בדירתו העולה כדי "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמת האסיפה הכללית; לגבי שינוי בדירה הפוגע בדירה אחרת בבית המשותף, נדרשת הסכמת הבעלים של הדירה האחרת.

23. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על רישום מקרקעין נצרת) 104/20 סתיו נ' ועד הבית ברח' הדסים 20, עפולה (נבו, 16.11.2021) "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963)]. גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל סוג שהוא [ראו: ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט(2) 39 (1975)].

24. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד שאין בשימוש זה משום פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח(1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277; רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז(4) 737 (1983)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל [המפקח על המקרקעין ירושלים] 75/16 **שבט נ' קלפר** (נבו, 17.7.2017).

נפנה לבחון את טיעוני הצדדים לאורם של כללים אלו.

התביעה לסילוק מנוע תריס הגלילה

26. בסעיף 7 לה כתב התביעה נטען שהנתבעים התקינו תריס גלילה לצורך סגירת חנייה מקורה, זאת עשו תוך חריגה לכאורה מתכנית הבנייה שהוגשה על ידם במסגרת הבקשה להיתר בנייה. לדברי התובע, הסטייה באה לידי ביטוי בכך שמנוע תריס הגלילה חורג מגובה 3.20 מ', כמודגם בתכנית הבנייה, תוך סטייה מעל לתקרת דירת הנתבעים. עוד טען התובע בכתב התביעה, שעל-אף שמנוע תריס הגלילה שקט יחסית, הוא ממוקם סמוך לחדר שינה בדירתו, וגורם לו אי-נוחות. מעבר לכך מיקומו הנוכחי של המנוע מפריע לתחזוקת קווי תקשורת העוברים בקיר, מונעים אפשרות שימוש עתידית בקיר החיצוני ובכך פוגעים בערך דירתו.

27. בטיעוניו בכתב זנח התובע מרבית טענותיו, וכל שנטען על ידו הוא שתריס הגלילה, ויותר נכון, המנוע החשמלי שמפעילו, הותקן תוך סטייה מתכנית הבנייה, משחובר לקיר החיצוני של הבית המשותף, ולא מעברו, בתוך שטח החנייה; בכך חורג התריס ב- 40 ס"מ מהגובה המקסימלי של התריס, כמודגם בתכנית הבנייה, לגביה ניתנה הסכמת הדיירים.

28. הכלל הוא שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בנושאים קנייניים מכוח חוק המקרקעין, ואין הוא דן בנושאים תכנוניים, אלו מצויים תחת סמכותן של רשויות התכנון [על ההפרדה בין ההליך התכנוני להליך הקנייני ראו: בג"צ 1578/90 **אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א** (24.10.1990); [דנ"מ 668/11 בני אליעזר בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים](#) (24.07.2011); עע"מ 759/19 **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז ת"א** (נבו, 15.7.20)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/166/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. כחריג לכלל זה, ישנם מקרים בחוק המקרקעין, שלצורך הכרעה בהם נדרשת התייחסותו של המפקח לפן התכנוני ועליו לבחון קיומו של היתר בנייה כדין. בעניין זה אפנה לסיכום ממצא שהובא על ידי חברי, כב' המפקח על רישום מקרקעין, מאיר פורת בפסק הדין שניתן על-ידו בתיק (המפקח על מקרקעין פתח-תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס נ' גיבלי (נבו, 14.03.2022):

"...לעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדין מטעם הרשות התכנונית. לדוגמה - בהליכים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק"), נדרש המפקח לבחון האם בידי הצד המבקש את ביצוע עבודות החיזוק, היתר בניה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק; במסגרת סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה, כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה" על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין); במסגרת סעיף 59 לחוק המקרקעין, בכל הקשור להתאמת בית משותף לאדם עם מוגבלות, נקבע כי שיש למלא אחר תנאי ההיתר, ככל שלצורך ביצוע ההתאמה נדרש היתר (ראו סעיף 59ג(ב)(1) לחוק המקרקעין); בכל הקשור להתקנת מעלית לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, נקבעו כמה תנאים מצטברים, ביניהם עמידה ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (שני שלישים), והיתר להתקנת מעלית לפי חוקי התכנון (ראו סעיף 59א(1) לחוק המקרקעין)."

30. לענייננו - טענת התובע להתקנת תריס הגלילה בניגוד להיתר הבנייה היא עניין שבמומחיות ואין לפניי חוות דעת המוכיחה טענה זו. לא נעלמה מעיניי טענת התובע להודאת הנתבעים לחריגה בת 15-20 ס"מ מגובה התריס לפי היתר הבנייה, אלא שבהמשך צירפו הנתבעים לטיעוניהם בכתב מסמך חתום בידי אדריכל, המאשר שסגירת החנייה והתקנת תריס הגלילה בוצעו על פי היתר הבנייה. בשים לב לפסיקה שהובאה לעיל, הרי שגם אם הייתה מתקבלת טענת התובע שמנוע תריס הגלילה הותקן בסטייה מהיתר הבנייה, טעם זה כשלעצמו אינו מאפשר להיעתר לסעד המבוקש; וככל שעומד התובע על טענותיו, רשאי התובע להפנות לערכאה המוסמכת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. יוער שגם אם הייתי קובעת כממצא עובדתי שמנוע תריס הגלילה חורג ב-40 ס"מ מהקבוע בהיתר, הרי שאין לפניי טענה לפגיעה בדירת התובע בשל חריגה זו, משזנח התובע טענותיו במישור זה (ראו סעיפים 26-27 לעיל). טענת התובע שסמיכות מנוע התריס לדירתו מחייבת את הסכמתו אינה מדויקת, שכן על התובע להוכיח שמדובר בשינוי או בתיקון "הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה" כנדרש בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי, אלו לא נטענו וממילא לא הוכחו.

32. למען הסר ספק, אציין שמעיון בתמונות שהוגשו על ידי הצדדים לא מצאתי שיש בתריס הגלילה משום פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, וגם מנימוק זה, אין להיעתר לסעד המבוקש.

חיפוי הקירות החיצוניים באריחי קרמיקה

33. בכתב התביעה נטען שהנתבעים התקינו אריחי קרמיקה על קירות הבית המשותף הסמוכים לדירתם, ללא הסכמת בעלי הדירות ולפיכך עתר התובע לחיוב הנתבעים בקבלת הסכמות רוב בעלי הדירות לשינוי זה, שאם לא כן, יש להורות להם להשיב את מצבם הפיזי של הקירות לקדמותו. בטיעוניו בכתב טען התובע שבהעדר הסכמות בעלי הדירות כאמור, יש להורות לנתבעים להסיר את אריחי הקרמיקה שהדביקו על קירות הבית המשותף, תוך השבת מצב הקירות לקדמותו.

34. לטיעוניהם בכתב צירפו הנתבעים את הסכמות רוב בעלי הדירות בבית המשותף, לפיכך יש לדחות את התביעה תחת רכיב זה. תוצאה זו מתבקשת גם בשים לב לתמונות שהוגשו לתיק, המתעדות קירות חיצוניים בבית המשותף שנעשו בהם שינויים על ידי בעלי הדירות האחרים.

השינוי בצינור המים המשותף

35. בחודש 9/2019, בעקבות כשל בצינור המים הראשי שעבר בחלקו מתחת למרפסת הנתבעים, בחצר הקדמית המצויה בשימושם הייחודי, ביצעו הנתבעים על דעת עצמם מעקף של הצינור, באופן שבוטל קטע הקו העובר מתחת למרפסת, תוך התחברות למערכת המים של הרשות המקומית, שמחוץ לחלקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. אין מחלוקת בין הצדדים, שהשינוי שבוצע על ידי הנתבעים בצינור טעון הסכמה מוקדמת של בעלי הדירות, זו לא ניתנה. למרות האמור, לא מצאתי בנסיבות העניין להיעתר לסעד המבוקש מהטעמים שלהלן.

37. בכתב התביעה (סעיף 18) עתר התובע לחיוב הנתבעים בתיקון ליקויים עתידיים שיימצאו בצינור המים. בסיכומיו (סעיף 12) שינה התובע בקשתו, וביקש לחייב את הנתבעים בתיקון "כל תקלה בצינור זה, שמקורה באזורים שהועתקו על ידי הנתבעים לשטח הציבורי" וכן הוסיף כחלופה סעד חדש, שעניינו צו עשה לחיוב הנתבעים בהשבת המצב לקדמותו, כך שצינור המים המשותף יעבור מתחת למרפסת דירת הנתבעים, כפי שהיה קודם לשינוי שבוצע על ידם.

38. אתחיל מהסוף. אין לפסוק לתובע את הסעדים המבוקשים משאינם נכללים בכתב התביעה, ולראשונה הועלו בסיכומיו.

כלל הוא שעל בית המשפט להכריע את הדין תוך היצמדות למסגרת העובדתית והמשפטית שהוגדרה על ידי הצדדים בכתבי טענותיהם [\[ע"א 2976/12 בר אל נ' קאופמן \(נבו, 23.11.2014\)\]](#); ככלל, לא יינתן לתובע סעד שלא התבקש על ידו בכתב התביעה המקורי ולא הוגשה לגביו בקשה לתיקון כתב התביעה; אם כי כלל זה אינו מוחלט, ובמקרים חריגים, בהתקיים התנאים הבאים במצטבר, אפשר שיינתן סעד שלא התבקש במקור: מדובר בסעד הנובע ישירות מהסעד שהתבקש בכתב התביעה; כל העובדות הנדרשות לצורך מתן הסעד לובנו עד תום כך שאין צורך בהתדיינות נוספת לשם בירורן והצדק מחייב לתת את הסעד על אף שלא התבקש במקור, [ראו: [רע"א 196/88 טומשבסקי נ' אופנהיימר, פ"ד מב \(4\) 372, 365 \(1988\)](#); ע"א 69/98 מחאג'נה נ' מחאג'נה (נבו, 08.06.2005); ע"א 9137/07 אוסיפובה נ' קלישטיין (נבו, 30.12.2008); ע"א 9118/06 שנירוב בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ (נבו, 5.3.2009)].

39. ביישום הוראות אלו על המקרה שלפניי יש לדחות את הסעד שעניינו השבת מצב הצנרת לקדמותו משאינו מופיע כלל בכתב התביעה. מדובר אמנם בסעד המבוסס על אותה עילה שנטענה על ידי התובע, אך בשל טיבו של הסעד ומשמעויותיו הנלוות, איני מוצאת מקום לפסוק את הסעד האמור, בנסיבות שבהן לא נערך בירור מקיף של הטענה ולא עמדה לנתבעים אפשרות סבירה להתגונן מפני האפשרות שסעד זה ייפסק לחובתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. ביחס לסעד האחר, שעניינו הטלת אחריות בלעדית לתיקון ליקויים עתידיים בצינור המים - בכתב התביעה עתר התובע לתיקון **כל ליקוי** שייגרם בעתיד בצינור המים המשותף של הבניין ללא כל אבחנה. כאמור, בסיכומי צמצם התובע את היקף הסעד המבוקש על ידו ועתר לתיקון "כל תקלה בצינור זה, שמקורה באזורים שהועתקו על ידי הנתבעים לשטח הציבורי", ניתן לכאורה לומר שהסעד המבוקש בסיכומי התובע נכלל בסעד המופיע בכתב התביעה בבחינת "בכלל מאתיים מנה". אלא שמניסוח הסעד בסיכומי התובע, לא ברור מה היקף האחריות שמבקש התובע להטיל על הנתבעים בגין "כל תקלה... שמקורה באזורים שהועתקו על ידי הנתבעים לשטח הציבורי", על איזה חלק של הצינור מדובר? ומה הכוונה "האזורים שהועתקו לשטח הציבורי"? מדובר בניסוח כללי ולא ברור של הסעד, שהועלה לראשונה בסיכומי התובע, בלי שנערך בירור כמתחייב.

41. לאור האמור, התביעה בעניין שינוי תוואי הצינור המשותף נדחת. למען הסר ספק יצוין שאין באמור לתת הכשר לפעולה שביצעו הנתבעים בצינור המשותף, לרבות במישור התכנוני.

סיכומם של דברים

42. בהתאם להסכמות הצדדים מתאריך 04.01.22 ולנוכח קביעותי המפורטות לעיל, אני מורה כדלקמן:

א. נאסר על הנתבעים לאחסן חפצים במקלט באופן שיש בו לחסום את הגישה למקלט ולמנוע את השימוש במקלט בהתאם לייעודו, בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

ב. הצדדים מאשרים שידוע להם ששטח הגינה הקדמית שנמצא בשימוש הייחודי של הנתבעים הוא רכוש משותף; השימוש שעושים הנתבעים בשטח זה אינו מקנה להם זכויות קנייניות, וכל שיש בידי הנתבעים הוא "רישיון במקרקעין" לעשות שימוש בשטח האמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. השטח הקדמי שבשימוש הייחודי של הנתבעים לא ישמש לצורך אחסון חומרי בנייה, משל היה מחסן, אלא במידה העולה כדי אחסנה לשימוש ביתי.

ד. ככל שתידרש לתובע גישה לחצר הקדמית לצורך טיפול, תיקון או אחזקה של מתקניו, הנמצאים בשטח הגינה הקדמית, יוכל לעשות כן בתיאום מראש עם הנתבעים.

ה. נאסרת על הנתבעים או על אחר מטעמם החניית רכב בשטח הרכוש המשותף, בניגוד להסכם בעלי הדירות מתאריך 28.12.2017; בעניין זה, העמדת רכב למספר דקות בודדות, לצורך העמסתו או פריקתו או לשם הורדה או העלאה של נוסעים לא תיחשב כהפרה של ההסכם האמור.

ו. בתוך 30 יום ינמיכו הנתבעים את הגגון שנמצא מעל הוויטרינה שבחזית הבית המשותף כך שלא יחרוג מגובה התקרה של דירתם.

ז. אני מורה על דחיית הסעדים שנתבעו בעניין תיבת הדואר והאינטרקום בהסכמת הצדדים. הסעדים שהתבקשו בעניין תריס הגלילה, חיפוי הקיר החיצוני והשינוי בצינור המשותף נדחים מהטעמים שהובאו לעיל.

הוצאות ההליך

43. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), תכלית החיוב בהוצאות משפט היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במטרה למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה; להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק; ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה [ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין (נבו, 28.2.2018)].

44. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו,**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/166/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30.06.2005), נקבע כאמת מידה שההוצאות צריכות להיות סבירות, מידתיות והכרחיות ועליהן לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). בין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה יש למנות את התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין עבור בעלי הדין.

45. לאחר בחינת מכלול השיקולים, בהם הסכמות הצדדים שחשכו זמן שיפוטי יקר, העדר פנייה לנתבעים קודם להגשת התביעה והיחס שבין הסעדים שנתבעו לאלו שנפסקו, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו. נתתי דעתי לכך שחלק מהסכמות הנתבעים ניתנו לצרכי פשרה ולא בהכרח מתוך הודאה בטענות כלפיהם.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, כ"ח באייר תשפ"ב, 29 במאי 2022.

ענת מידן בלום

ענת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין